

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 288/2532

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงราย

โจทก์

นายสมชายหรือแหวัน ทาดีบ กับพวก

จำเลย

นายศรศักดิ์หรือศักดิ์ กันทา จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 207

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรค 2 ประกอบกับมาตรา 340 ตรีและมาตรา 83 ให้ลงโทษจำคุก 22 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยทั้งสองไว้ระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 62)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 66)

คำสั่ง

พิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุสมควรที่
จะปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกา จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-วิศิษฐ์ ลิขานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>